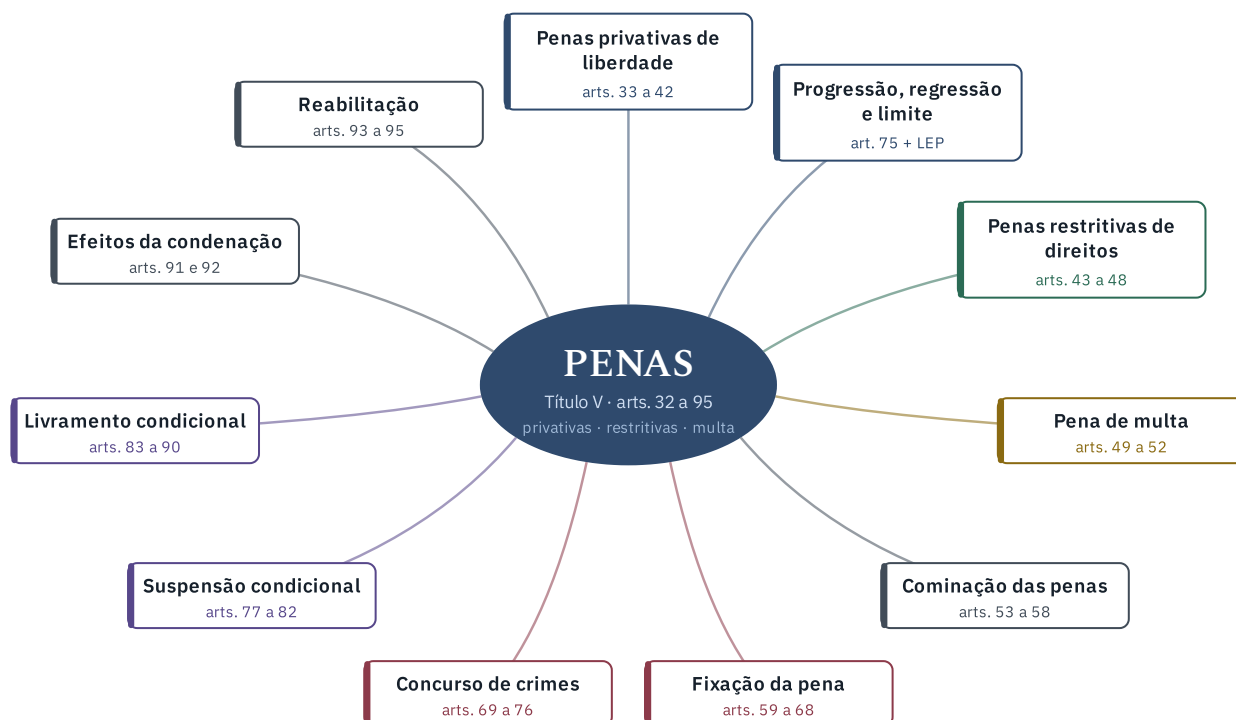


Mapa mental das penas

Como o sistema de penas funciona, do tipo de pena à extinção: espécies, regimes, fixação, substituição, suspensão, progressão, livramento, efeitos da condenação e reabilitação. Cada ramo indica os artigos de apoio; o que vem de fora do Título V (LEP, súmulas) está sinalizado.



Como ler: o núcleo é o art. 32 — as três espécies de pena. Os ramos da esquerda respondem *qual pena*; os da direita, *quanto, como e até quando* ela é cumprida. As folhas seguintes abrem um ramo por vez, na mesma ordem do Código.

A ESPINHA DORSAL EM UMA FRASE

O juiz **comina** (a lei diz quanto — arts. 53 a 58) → **fixa** em três fases (arts. 59 a 68) → define o **regime inicial** (art. 33) → verifica se **substitui** por restritivas (art. 44) ou por multa (art. 60, §2º) → se não substituir, verifica o **sursis** (art. 77) → na execução vêm **detração** (art. 42), **progressão** (LEP, art. 112) e **livramento condicional** (art. 83) → cumprida ou extinta a pena, restam os **efeitos da condenação** (arts. 91 e 92), apagáveis pela **reabilitação** (arts. 93 a 95).

Roteiro de revisão em três passadas

1ª passada — estrutura

Leia só os títulos dos nove ramos e os artigos de apoio. Objetivo: saber **onde** cada instituto mora no Código, para achar o artigo na prova em segundos.

2ª passada — números

Fixe o quadro de memorização da última folha: 4 anos (restritivas), 2 anos (sursis), 2 anos e 1/3 (livramento), 40 anos (limite), 10 a 360 dias-multa.

3ª passada — pegadinhas

Percorra apenas as tarjas: **amarela** (armadilhas e vedações), **azul** (súmulas e teses) e **verde** (mnemônicos e exemplos fechados).

As três espécies de pena art. 32

- **Privativas de liberdade** — reclusão e detenção (e prisão simples, para contravenções, na LCP).
- **Restritivas de direitos** — sempre substitutivas, nunca cominadas no tipo penal.
- **Multa** — em dias-multa.

PROIBIÇÕES CONSTITUCIONAIS

Não há pena de morte (salvo guerra declarada), perpétua, de trabalhos forçados, de banimento nem cruel — CF, art. 5º, XLVII.

Reclusão × detenção art. 33, caput

	Reclusão	Detenção
Regimes	fechado, semiaberto ou aberto	semiaberto ou aberto
Fechado?	pode ser inicial	só por regressão
Medida de segurança	internação (regra)	tratamento ambulatorial (possível)
Efeito do art. 92, II	cabe	não cabe

Fechado art. 33, §1º, a; art. 34

- Estabelecimento de segurança **máxima ou média**.
- Exame criminológico de classificação **obrigatório** no início.
- Trabalho **comum** no interior, de dia; isolamento em repouso noturno.
- Trabalho externo só em **serviços ou obras públicas**.

Semiaberto art. 33, §1º, b; art. 35

- Colônia agrícola, industrial ou similar.
- Exame criminológico **facultativo** (art. 35, *caput*, remete ao art. 34, *caput*).
- Trabalho em comum durante o dia.
- Admite trabalho externo e **cursos** supletivos, profissionalizantes, de instrução 2º grau ou superior.

Aberto art. 33, §1º, c; art. 36

- Casa do albergado ou estabelecimento adequado.
- Baseia-se na **autodisciplina e senso de responsabilidade**.
- Fora do estabelecimento e **sem vigilância**: trabalha, frequenta curso ou exerce outra atividade autorizada.
- Recolhimento durante a noite e nos dias de folga.

Regime inicial: os três filtros art. 33, §§2º e 3º

1 · QUANTIDADE

> 8 anos → **fechado**
> 4 e ≤ 8 → semiaberto
≤ 4 → aberto

→

2 ·

REINCIDÊNCIA
Reincidente sobre o regime
as alíneas b e c só valem para o **não** reincidente

→

3 · ART. 59

Circunstâncias judiciais
desfavoráveis podem agravar o regime — com motivação concreta

JURISPRUDÊNCIA QUE DECIDE A QUESTÃO

Súmula 718/STF — a gravidade em abstrato do crime não motiva regime mais severo. **Súmula 719/STF** — regime mais severo exige motivação idônea. **Súmula 440/STJ** — pena-base no mínimo impede regime mais gravoso. **Súmula 269/STJ** — reincidente com pena ≤ 4 anos pode iniciar no semiaberto se favoráveis as circunstâncias. **STF, HC 111.840** — é inconstitucional o regime inicial fechado obrigatório para hediondos.

Regras comuns da execução

Regime especial — art. 37

Mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, observados os deveres e direitos inerentes à sua condição pessoal.

Direitos do preso — art. 38

Conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade; impõe-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral (CF, art. 5º, XLIX).

Trabalho — art. 39

Sempre remunerado e com os benefícios da Previdência Social.

Doença mental superveniente — art. 41

O condenado é recolhido a hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, à falta, a outro estabelecimento adequado.

Detração art. 42

O que se desconta

- prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro;
- prisão administrativa;
- internação em hospital de custódia.

Do que se desconta

- pena privativa de liberdade;
- medida de segurança;
- por analogia benéfica, admite-se na multa e nas restritivas.

Quem aplica

- o **juiz da sentença** já na condenação, para definir o regime inicial (CPP, art. 387, §2º);
- depois, o juízo da execução.

PROCESSO DIVERSO

O STF admite detração com prisão cautelar sofrida em outro processo, desde que o crime seja **anterior** àquela prisão — do contrário, haveria "crédito" para delinquir.

Este ramo é o único que se apoia principalmente na **Lei de Execução Penal (Lei 7.210/1984)**, e não no Título V. Cai junto porque é a continuação natural do art. 33, §2º ("as penas serão executadas em forma progressiva").

Progressão de regime LEP, art. 112, red. da Lei 13.964/2019

%	Situação do condenado
16%	primário, crime sem violência ou grave ameaça
20%	reincidente, crime sem violência ou grave ameaça
25%	primário, crime com violência ou grave ameaça
30%	reincidente, crime com violência ou grave ameaça
40%	primário, crime hediondo ou equiparado
50%	hediondo com resultado morte , primário (vedado o livramento); comando de organização criminosa voltada a crime hediondo; constituição de milícia privada
60%	reincidente em crime hediondo ou equiparado
70%	reincidente em hediondo com resultado morte (vedado o livramento)

REQUISITO SUBJETIVO E TESES

Exige-se boa conduta carcerária atestada pelo diretor (LEP, art. 112, §1º).

Súmula Vinculante 26 — o juiz pode determinar exame criminológico, motivadamente. **Súmula 491/STJ** — é inadmissível a progressão *per saltum*.

Súmula 534/STJ — falta grave interrompe o prazo da progressão, que recomeça da data do fato. O STJ aplica ao reincidente **não específico** em hediondo a fração de 40% (analogia *in bonam partem*).

Regressão LEP, art. 118

- Prática de **fato definido como crime doloso** ou de **falta grave**;
- condenação por crime anterior cuja pena, somada, torne incabível o regime;
- no regime aberto, também: frustrar os fins da execução ou, podendo, **não pagar a multa** (art. 36, §2º, do CP).
- Exige oitiva prévia do condenado — salvo na hipótese de soma de penas.

Remição LEP, arts. 126 e 127

- **Trabalho**: 1 dia de pena a cada 3 dias trabalhados.
- **Estudo**: 1 dia a cada 12 horas de frequência, divididas em no mínimo 3 dias.
- Conclusão do ensino fundamental, médio ou superior: acréscimo de **1/3**.
- Falta grave pode revogar até **1/3** do tempo remido.

Limite de cumprimento art. 75

- **40 anos** (Lei 13.964/2019; antes, 30) — limite de **cumprimento**, não de fixação.
- Penas somadas acima disso são **unificadas** (§1º).
- Condenação por fato posterior ao início do cumprimento: **nova unificação**, desprezando-se o tempo já cumprido (§2º).
- **Súmula 715/STF** — os benefícios são calculados sobre a **pena total aplicada**, não sobre o limite unificado.

IRRETROATIVIDADE

O limite de 40 anos só alcança fatos praticados a partir de 24/01/2020; para os anteriores, permanecem os 30 anos.

As cinco espécies em vigor art. 43

Espécie	Conteúdo e limites
I — Prestação pecuniária art. 45, §1º	Pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade com destinação social: de 1 a 360 salários mínimos . O valor é deduzido de eventual condenação civil, se coincidentes os beneficiários. Aceito pelo beneficiário, pode consistir em prestação de outra natureza (§2º — "prestação inominada").
II — Perda de bens e valores art. 45, §3º	Em favor do Fundo Penitenciário Nacional ; o teto é o que for maior : o prejuízo causado ou o proveito obtido pelo agente ou por terceiro.
IV — Prestação de serviços à comunidade art. 46	Só para condenações superiores a 6 meses . Tarefas gratuitas em entidades assistenciais, hospitais, escolas, orfanatos e congêneres, à razão de 1 hora por dia de condenação , sem prejuízo da jornada normal. Pena maior que 1 ano pode ser cumprida em menor tempo, nunca inferior à metade (§4º).
V — Interdição temporária de direitos art. 47	I — proibição de exercer cargo, função pública ou mandato eletivo; II — proibição de exercer profissão, atividade ou ofício que dependa de habilitação, licença ou autorização; III — suspensão de autorização ou habilitação para dirigir veículo; IV — proibição de frequentar determinados lugares; V — proibição de inscrever-se em concurso, avaliação ou exame públicos.
VI — Limitação de fim de semana art. 48	5 horas aos sábados e domingos em casa do albergado ou estabelecimento adequado, com cursos, palestras e atividades educativas.

DETALHE DO INCISO III

A redação da Lei 9.714/1998 teve o inciso III **vetado**; a versão compilada do Planalto conserva ali o texto de 1984 ("limitação de fim de semana"), que hoje corresponde ao inciso VI. Em prova, vale a leitura corrente: as espécies vigentes são as dos incisos I, II, IV, V e VI.

Substituição: os requisitos art. 44, I a III

- **Objetivo 1** — pena aplicada **≤ 4 anos** e crime **sem violência ou grave ameaça à pessoa**; ou, **qualquer que seja a pena**, crime culposo.
- **Objetivo 2** — réu **não reincidente em crime doloso**.
- **Subjetivo** — culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias indicarem que a substituição é suficiente.

Quantas penas substituem

Pena aplicada	Substituição — art. 44, §2º
≤ 1 ano	multa ou uma restritiva
> 1 ano	uma restritiva + multa ou duas restritivas

Reincidente — §3º

Cabe substituição ao reincidente, desde que socialmente recomendável e a reincidência **não seja específica** (mesmo crime).

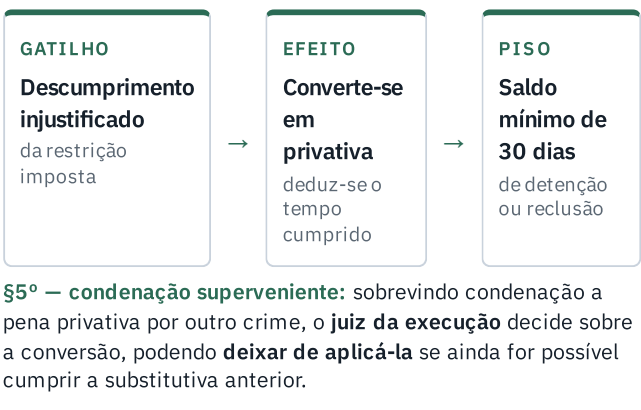
Duração — art. 55

As restritivas dos incisos III, IV, V e VI têm a **mesma duração** da pena privativa substituída, ressalvado o art. 46, §4º.

VIOLÊNCIA CONTRA A COISA NÃO IMPEDE

O art. 44, I, fala em violência ou grave ameaça **à pessoa** — furto qualificado por rompimento de obstáculo admite substituição.

Conversão em prisão art. 44, §§4º e 5º



Vedações e pontos de prova

- **Súmula 588/STJ** — crime ou contravenção contra a mulher com violência ou grave ameaça em contexto doméstico: **não cabe** substituição.
- Lei Maria da Penha, art. 17 — vedadas penas de **cesta básica**, prestação pecuniária e multa isolada.
- **Súmula 493/STJ** — é inadmissível fixar pena substitutiva como condição especial do regime aberto.
- **STF, HC 97.256** — é inconstitucional a vedação abstrata de substituição no tráfico de drogas.
- As restritivas **não são cominadas** nos tipos penais: nascem sempre da substituição (art. 54).

Cálculo em duas fases arts. 49 e 60

1ª FASE

Quantidade: 10 a 360 dias-multa

medida pela **reprovabilidade** — critérios do art. 59



2ª FASE

Valor do dia-multa: 1/30 a 5 salários mínimos

medida pela **capacidade econômica** (art. 60, *caput*) — salário mínimo vigente **ao tempo do fato**, corrigido na execução (art. 49, §2º)



CORREÇÃO

Triplicação — art. 60, §1º

se o máximo for ineficaz diante da situação econômica do réu

Pagamento — art. 50

- Prazo de **10 dias** após o trânsito em julgado; a requerimento do condenado, o juiz pode autorizar **parcelamento mensal**.
- Cobrança por **desconto em vencimento ou salário** quando a multa for aplicada isoladamente, cumulada com restritiva de direitos, ou concedido o sursis (§1º).
- O desconto não pode atingir os recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família (§2º).

Suspensão — art. 52

Suspende-se a execução se sobrevém ao condenado **doença mental**.

Execução: dívida de valor art. 51

- Transitada em julgado, a multa é executada **perante o juiz da execução penal** e considerada **dívida de valor**, aplicáveis as normas da dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive causas interruptivas e suspensivas da prescrição.
- **Nunca** se converte em prisão (redação da Lei 9.268/1996; §§1º e 2º revogados).
- **STF, ADI 3.150** — legitimidade **prioritária do Ministério Público**; inerte por 90 dias, a Fazenda pode executar.
- **STF** — o inadimplemento **deliberado** de quem tem condições impede a extinção da punibilidade e a progressão de regime.
- Prescrição da multa: 2 anos se for a única pena aplicada; no mais, segue o prazo da pena privativa (art. 114).

Multa substitutiva art. 60, §2º

- Pena privativa **não superior a 6 meses** pode ser substituída por multa, observados os incisos II e III do art. 44.
- **Súmula 171/STJ** — cominadas **cumulativamente**, em lei especial, pena privativa e pecuniária, é vedado substituir a prisão por multa.

COMINAÇÃO — ART. 58

A multa segue os limites do art. 49 e seus parágrafos. Parágrafo único: a multa **substitutiva** do art. 60, §2º, aplica-se independentemente de previsão na Parte Especial.

1ª FASE — ART. 59**Pena-base**

8 circunstâncias judiciais. **Nunca** sai dos limites legais. Parâmetro usual: 1/8 do intervalo por circunstância negativa.

2ª FASE — ARTS. 61 A 67**Pena provisória**

Agravantes e atenuantes. Fração usual de 1/6. **Não** ultrapassa o máximo nem desce do mínimo (Súmula 231/STJ).

3ª FASE — ART. 68**Pena definitiva**

Causas de aumento e de diminuição, com frações legais. **Única fase** em que a pena pode sair dos limites.

1ª fase — as oito circunstâncias judiciais art. 59

- **Culpabilidade** — grau de reprovabilidade concreta (não é a culpabilidade-elemento do crime).
- **Antecedentes** — condenações definitivas anteriores que não geram reincidência.
- **Conduta social** — comportamento no trabalho, na família, na comunidade.
- **Personalidade** — perfil moral e psicológico, exigindo elementos concretos.
- **Motivos** — razões do crime, quando não constituem qualificadora ou agravante.
- **Circunstâncias** — modo, lugar, tempo, relação com a vítima.
- **Consequências** — resultados extrapenais do delito.
- **Comportamento da vítima** — só pode **favorecer** o réu, nunca prejudicá-lo.

O art. 59 decide ainda (incisos I a IV): a **espécie** de pena, a **quantidade**, o **regime inicial** e a **substituição**.

SÚMULA 444/STJ

Inquéritos e ações penais em curso não configuram maus antecedentes. **STF, Tema 150** — condenação atingida pelo período depurador pode valer como maus antecedentes.

2ª fase — agravantes arts. 61 e 62**Art. 61 — sempre agravam, quando não constituem nem qualificam o crime:**

- **I** — reincidência;
- **II, a** — motivo fútil ou torpe; **b** — para facilitar ou assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime; **c** — traição, emboscada, dissimulação ou recurso que dificultou a defesa; **d** — veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso, cruel ou de perigo comum; **e** — contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge; **f** — abuso de autoridade, relações domésticas, de coabitação ou hospitalidade, ou violência contra a mulher na forma da lei específica; **g** — abuso de poder ou violação de dever de cargo, ofício, ministério ou profissão; **h** — contra criança, maior de 60 anos, enfermo ou mulher grávida; **i** — ofendido sob imediata proteção da autoridade; **j** — em calamidade pública ou desgraça particular do ofendido; **l** — embriaguez preordenada; **m** — nas dependências de instituição de ensino.

Art. 62 — no concurso de pessoas: quem promove ou organiza a cooperação e dirige a atividade; quem coage ou induz outrem; quem instiga ou determina alguém sujeito à sua autoridade ou não punível; quem executa ou participa mediante paga ou promessa de recompensa.

2ª fase — atenuantes arts. 65 a 67

- **I** — menor de 21 anos na **data do fato** ou maior de 70 na **data da sentença**;
- **II** — desconhecimento da lei;
- **III, a** — relevante valor social ou moral; **b** — ter evitado ou minorado as consequências, ou reparado o dano antes do julgamento; **c** — coação resistível, cumprimento de ordem de autoridade superior, ou violenta emoção provocada por ato injusto da vítima; **d** — **confissão espontânea** perante a autoridade.
- **Art. 66** — atenuante **inominada**: circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, ainda que não prevista em lei.
- **Art. 67** — preponderam os **motivos determinantes**, a **personalidade** e a **reincidência**; a menoridade é tratada pela jurisprudência como a atenuante mais forte.

SÚMULAS

231/STJ — a atenuante não reduz abaixo do mínimo. 545/STJ — confissão usada na fundamentação gera a atenuante, ainda que parcial ou retratada. 241/STJ — a reincidência não pode ser valorada na 1ª e na 2ª fases. 74/STJ — menoridade se prova por documento hábil.

Reincidência arts. 63 e 64

Comete novo crime **depois de transitar em julgado** a sentença que o condenou por crime anterior, no País ou no estrangeiro.

Anterior → posterior	Gera reincidência?
crime → crime	Sim
crime → contravenção	Sim (LCP, art. 7º)
contravenção → contravenção	Sim
contravenção → crime	Não

Art. 64 — quando não prevalece

- **I** — decorridos **mais de 5 anos** entre o cumprimento ou a extinção da pena e o novo crime, computado o **período de prova** do sursis ou do livramento não revogados (período depurador);
- **II** — crimes **militares próprios** e **políticos**.

Efeitos da reincidência: agrava a pena (2ª fase); piora o regime; impede o sursis em crime doloso; eleva a fração do livramento e da progressão; aumenta em 1/3 a prescrição executória (art. 110); interrompe a prescrição (art. 117, VI); impede o privilégio em vários tipos.

STF, TEMA 114

A reincidência é constitucional e não viola o *ne bis in idem*.

Súmula 220/STJ — não influi na prescrição da pretensão **punitiva**.

3ª fase e o cálculo final art. 68

Ordem obrigatória

Inverter a ordem trifásica gera **nulidade**. As frações da 3ª fase incidem em cascata, sobre o resultado da operação anterior.

Concurso de causas — parágrafo único

Havendo duas ou mais causas da **Parte Especial**, o juiz pode limitar-se a **um só** aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo a que mais aumente ou diminua. Causas da **Parte Geral** incidem todas.

Fundamentação

Súmula 443/STJ — no roubo circunstanciado, o aumento acima do mínimo exige fundamentação concreta; não basta indicar o número de majorantes.

EXEMPLO FECHADO — FURTO QUALIFICADO (2 A 8 ANOS)

1ª fase: duas circunstâncias negativas, $1/8$ do intervalo de 6 anos = 9 meses cada → pena-base 3 anos e 6 meses. 2ª fase: confissão espontânea → retorna ao mínimo de 2 anos (a atenuante não desce abaixo dele). 3ª fase: tentativa, com *iter* pouco percorrido, $-2/3$ → **8 meses**. Só aqui a pena pôde romper o piso legal.

Concurso material art. 69

- **Várias condutas → vários crimes.**
- Sistema do **cúmulo material**: as penas se **somam**.
- Homogêneo (crimes idênticos) ou heterogêneo.
- §1º — aplicada pena privativa não suspensão por um crime, não cabe sursis para os demais.
- §2º — restritivas compatíveis cumprem-se **simultaneamente**; incompatíveis, **sucessivamente**.

Concurso formal art. 70

- **Uma conduta → vários crimes.**
- **Próprio** (sem desígnios autônomos): pena do crime mais grave **exasperada de 1/6 a 1/2**.
- **Impróprio** (com desígnios autônomos, dolo direto ou eventual quanto a cada resultado): **cúmulo material**.
- Parágrafo único — **concurso material benéfico**: a exasperação nunca pode superar a simples soma.

Crime continuado art. 71

- **Várias condutas, crimes da mesma espécie**, ligados por tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças.
- Pena de um só crime (ou a mais grave) aumentada de **1/6 a 2/3**.
- **Específico** (parágrafo único): crimes dolosos, com violência ou grave ameaça, contra vítimas diferentes → aumento **até o triplo**, observados o art. 59 e a culpabilidade.
- STF/STJ exigem **unidade de desígnios** (teoria objetivo-subjetiva): reiteração habitual não é continuidade.

Frações da exasperação — pelo número de crimes

Crimes	2	3	4	5	6	7 ou +
Concurso formal (1/6 a 1/2)	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	1/2
Crime continuado (1/6 a 2/3)	1/6	1/5	1/4	1/3	1/2	2/3

Parâmetro jurisprudencial consolidado: a fração mede o **número de infrações**, não a gravidade nem as circunstâncias judiciais.

Multas no concurso — art. 72

As penas de multa são aplicadas **distinta e integralmente** — nunca exasperadas, nem mesmo no crime continuado.

Concurso de infrações — art. 76

Executa-se primeiro a **pena mais grave**.

Erro na execução e resultado diverso arts. 73 e 74**Art. 73 — aberratio ictus**

- Por acidente ou erro no uso dos meios, atinge **pessoa diversa** da pretendida.
- Responde como se tivesse atingido a vítima **pretendida** (art. 20, §3º): contam as qualidades dela.
- Atingidas **ambas**: concurso formal (art. 70).

Art. 74 — aberratio criminis

- Por acidente ou erro, sobrevém **resultado diverso** do pretendido: responde por **culpa**, se o fato é punível a esse título.
- Ocorrendo também o resultado pretendido: concurso formal.

DISTINGA

Art. 20, §3º — erro sobre a **pessoa** (confunde as pessoas). Art. 73 — erro na **execução** (identifica certo, erra a pontaria). Art. 74 — erro no **resultado** (queria dano, atinge pessoa).

Requisitos e espécies art. 77

- **I** — condenado **não reincidente em crime doloso** (condenação anterior só à multa **não impede** — §1º);
- **II** — culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias autorizarem;
- **III** — **não ser indicada ou cabível** a substituição do art. 44 (o *sursis* é **subsidiário**).

Espécie	Pena	Período de prova	Condição peculiar
Simple	≤ 2 anos	2 a 4 anos	1º ano: PSC ou limitação de fim de semana (art. 78, §1º)
Especial	≤ 2 anos	2 a 4 anos	dano reparado (salvo impossibilidade) + art. 59 inteiramente favorável → substitui-se por proibições (art. 78, §2º)
Etário	≤ 4 anos	4 a 6 anos	condenado maior de 70 anos na data da sentença (art. 77, §2º)
Humanitário	≤ 4 anos	4 a 6 anos	razões de saúde justifiquem a suspensão (art. 77, §2º)

Condições do *sursis* especial — art. 78, §2º

a) proibição de frequentar determinados lugares; **b)** proibição de ausentar-se da comarca sem autorização do juiz; **c)** comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, **mensalmente**, para informar e justificar atividades.

Art. 79 — a sentença pode especificar outras condições, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do condenado. **Art. 80** — a suspensão **não se estende** às penas restritivas de direitos nem à multa.

Revogação art. 81**Obrigatória — caput**

- **I** — condenação irrecorrível por **crime doloso**;
- **II** — frustra, sendo solvente, a execução da **multa**, ou não efetua a reparação do dano sem motivo justificado;
- **III** — descumpre a condição do art. 78, §1º (PSC ou limitação de fim de semana).

Facultativa — §1º

- descumprimento de **qualquer outra** condição imposta; ou
- condenação irrecorrível, por crime **culposo** ou por **contravenção**, a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos.
- Alternativa à revogação (§3º): prorrogar o período de prova até o máximo, se este não foi o fixado.

Prorrogação — §2º

Se o beneficiário está sendo **processado** por outro crime ou contravenção, o período de prova é prorrogado **automaticamente** até o julgamento definitivo.

Extinção — art. 82

Expirado o prazo **sem revogação**, considera-se extinta a pena privativa de liberdade.

NÃO CONFUNDA

Sursis penal (art. 77 do CP): suspende a **execução da pena**, depois da condenação. **Sursis processual** (art. 89 da Lei 9.099/95): suspende o **processo**, em crimes com pena mínima ≤ 1 ano, antes da sentença. **Súmula 536/STJ** — nenhum dos dois se aplica aos delitos sujeitos à Lei Maria da Penha.

Requisitos art. 83**Objetivos**

- Pena privativa de liberdade **igual ou superior a 2 anos** (somam-se as penas — art. 84).
- Cumprimento de:

Fração	Situação
> 1/3	não reincidente em crime doloso e com bons antecedentes (inciso I)
> 1/2	reincidente em crime doloso (inciso II)
> 2/3	crime hediondo, tortura, tráfico, tráfico de pessoas e terrorismo — vedado ao reincidente específico nessas infrações (inciso V)

Primário com maus antecedentes: a doutrina majoritária aplica fração intermediária; o STJ tem exigido mais de 1/3, valorando os antecedentes na análise subjetiva.

Subjetivos — inciso III (red. da Lei 13.964/2019)

- **a)** bom comportamento durante a execução; **b)** **não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses**; **c)** bom desempenho no trabalho atribuído; **d)** aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto.
- **IV** — reparação do dano, salvo efetiva impossibilidade.
- **Parágrafo único** — em crime doloso cometido com **violência ou grave ameaça**, exige-se a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.

Condições, revogação e efeitos**Art. 85 — condições**

A sentença especifica as condições (LEP, art. 132: obter ocupação lícita em prazo razoável, comunicar periodicamente sua ocupação, não mudar do território da comarca sem autorização, entre outras).

Art. 86 — revogação obrigatória

- **I** — condenação irrecorrível a pena privativa de liberdade por crime cometido **durante** a vigência do benefício;
- **II** — por crime **anterior**, observado o art. 84.

Art. 87 — revogação facultativa

Descumprimento de obrigação imposta, ou condenação irrecorrível, por crime ou contravenção, a pena **que não seja privativa de liberdade**.

Art. 88 — efeitos da revogação

Revogado, **não pode** ser novamente concedido; e, **salvo** quando a revogação decorra de condenação por crime **anterior** ao benefício, **não se desconta** na pena o tempo em que o condenado esteve solto.

Art. 89 — prorrogação

Não se declara extinta a pena enquanto não passar em julgado a sentença em processo por crime cometido na vigência do livramento.

Art. 90 — extinção

Chegando ao termo **sem revogação**, a pena privativa de liberdade é declarada **extinta**.

SÚMULA 441/STJ

A falta grave **não** interrompe o prazo para o livramento condicional — diferentemente da progressão (Súmula 534/STJ).

Sursis × livramento × restritivas — o quadro que resolve a pegadinha

	Sursis (arts. 77-82)	Livramento (arts. 83-90)	Restritivas (art. 44)
O que atinge	suspende a execução da pena	antecipa a liberdade no curso da pena	substitui a pena por outra espécie
Momento	na sentença	durante a execução	na sentença
Pena admitida	≤ 2 anos (4 no etário/humanitário)	≥ 2 anos	≤ 4 anos, ou qualquer pena se culposo
Cumpriu parte da pena?	não — nada é cumprido	sim — 1/3, 1/2 ou 2/3	não
Violência no crime	irrelevante	exige prognóstico (art. 83, par. único)	impede a substituição
Reincidência	em crime doloso, impede	eleva a fração	em crime doloso impede; não específica, admite
Fim do prazo sem revogação	pena extinta (art. 82)	pena extinta (art. 90)	pena cumprida

Efeitos genéricos — automáticos art. 91

- **I — tornar certa a obrigação de indenizar** o dano causado pelo crime (a sentença penal condenatória é título executivo judicial; o juiz pode fixar valor mínimo — CPP, art. 387, IV).
- **II — confisco** em favor da União, ressalvado o direito do lesado e do terceiro de boa-fé: **a)** dos instrumentos do crime, se seu fabrico, alienação, uso, porte ou detenção for ilícito; **b)** do **produto** do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua **proveito** auferido pelo agente.
- **§§1º e 2º — confisco por equivalente:** não localizados os bens, ou estando no exterior, decreta-se a perda de bens de valor equivalente, podendo haver medidas assecuratórias.

Perda alargada art. 91-A — Lei 13.964/2019

- Cabe em condenação por infração cuja **pena máxima seja superior a 6 anos** de reclusão.
- Perde-se a **diferença** entre o patrimônio do condenado e o compatível com seu rendimento lícito.
- §2º — cabe ao condenado demonstrar a inexistência da incompatibilidade ou a procedência lícita.
- §3º — deve ser **requerida expressamente pelo Ministério Público** no oferecimento da denúncia, com indicação da diferença apurada.
- §4º — o juiz declara o valor da diferença e especifica os bens na sentença condenatória.
- §5º — instrumentos usados por **organizações criminosas e milícias** são perdidos ainda que lícitos em si.

Efeitos específicos — não automáticos art. 92

- **I — perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:** a) pena **≥ 1 ano**, em crime praticado com **abuso de poder ou violação de dever** para com a Administração Pública; b) pena **> 4 anos**, nos demais casos.
- **II — incapacidade para o exercício do poder familiar, tutela ou curatela:** crimes dolosos sujeitos a **reclusão** cometidos contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar, contra filho, filha ou outro descendente, ou contra tutelado ou curatelado.
- **III — inabilitação para dirigir veículo** utilizado como **meio** para a prática de crime **doloso**.
- **Parágrafo único** — não são automáticos: devem ser **motivadamente declarados** na sentença.

COMPARE

Art. 91 = automático, não precisa constar da sentença. Art. 92 = precisa de fundamentação expressa. Leis especiais podem prever perda automática (ex.: Lei 9.455/97, tortura).

Reabilitação arts. 93 a 95**PRAZO — ART. 94****2 anos**

do dia em que extinta ou terminada a execução da pena, computados os períodos de prova do sursis e do livramento não revogados

**REQUISITOS —****ART. 94, I A III**

Domicílio no país + bom comportamento + dano reparado

ou prova da absoluta impossibilidade de repará-lo, renúncia da vítima ou novação da dívida

**EFEITOS — ART. 93****Sigilo dos registros**

alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva; pode atingir os efeitos do art. 92, **vedada a reintegração** na situação anterior nos casos do inciso I

Negada (art. 94, parágrafo único): pode ser requerida **a qualquer tempo**, desde que instruída com novos elementos. **Revogada** (art. 95): de ofício ou a requerimento do MP, se o reabilitado for condenado, **como reincidente**, a pena que não seja de multa.

Cominação das penas arts. 53 a 58

- **53** — a privativa de liberdade tem limites fixados na **sanção correspondente a cada tipo** da Parte Especial.
- **54** — as restritivas são aplicáveis **independentemente de cominação** na Parte Especial (art. 44).
- **55** — duração igual à da privativa substituída (incisos III a VI do art. 43), ressalvado o art. 46, §4º.
- **56** — interdições dos incisos I e II do art. 47: crimes cometidos no exercício de profissão, atividade, ofício, cargo ou função, com violação dos deveres inerentes.
- **57** — interdição do inciso III do art. 47: crimes **culposos** de trânsito.
- **58** — multa: limites do art. 49; a multa substitutiva do art. 60, §2º, independe de cominação.

Números do Título V

Instituto	Número-chave
Dias-multa	10 a 360
Valor do dia-multa	1/30 a 5 salários mínimos
Prestação pecuniária	1 a 360 salários mínimos
Pagamento da multa	10 dias do trânsito em julgado
Substituição por restritivas	pena ≤ 4 anos
Prestação de serviços à comunidade	pena > 6 meses · 1 h por dia de condenação
Limitação de fim de semana	5 h aos sábados e domingos
Multa substitutiva	pena ≤ 6 meses
Conversão da restritiva — saldo mínimo	30 dias
Sursis simples e especial	pena ≤ 2 anos · prova de 2 a 4 anos
Sursis etário e humanitário	pena ≤ 4 anos · prova de 4 a 6 anos
Livramento condicional	pena ≥ 2 anos · 1/3, 1/2 ou 2/3
Falta grave e livramento	12 meses sem falta grave
Limite de cumprimento	40 anos
Perda alargada	pena máxima > 6 anos
Perda do cargo	≥ 1 ano (crime funcional) · > 4 anos (demais)
Reabilitação	2 anos
Período depurador da reincidência	5 anos

Roteiro da sentença — a ordem que a banca cobra

1. **Pena-base** (art. 59) — dentro dos limites.
2. **Agravantes e atenuantes** (arts. 61 a 67) — sem romper mínimo ou máximo.
3. **Causas de aumento e diminuição** (art. 68) — aqui a pena pode sair dos limites.
4. **Concurso de crimes** (arts. 69 a 71) — soma ou exasperação.
5. **Pena de multa** (arts. 49 e 60) — quantidade e depois valor.
6. **Detração** (art. 42 e CPP, art. 387, §2º) — antes de definir o regime.
7. **Regime inicial** (art. 33, §§2º e 3º).
8. **Substituição por restritivas** (art. 44) — se incabível, **sursis** (art. 77).
9. **Efeitos da condenação** — os do art. 92 exigem fundamentação expressa.
10. **Valor mínimo de reparação** (CPP, art. 387, IV) e custas.

TRÊS REGRAS QUE RESOLVEM METADE DAS QUESTÕES

1. Só a **3ª fase** permite pena fora dos limites legais (Súmula 231/STJ para a 2ª).
2. **Reincidência** em crime doloso: impede o sursis e a substituição (salvo a não específica, art. 44, §3º), e eleva as frações.
3. **Violência ou grave ameaça à pessoa**: barra a substituição (art. 44, I) e exige prognóstico no livramento (art. 83, par. único) — mas não impede o sursis.

O que é automático e o que depende de decisão fundamentada

Automático

- Efeitos genéricos da condenação (art. 91) — indenizar e confisco.
- Prorrogação do período de prova do sursis por processo em curso (art. 81, §2º).
- Extinção da pena ao fim do sursis e do livramento sem revogação (arts. 82 e 90).
- Reincidência, uma vez presentes os requisitos dos arts. 63 e 64.

Exige decisão motivada

- Efeitos específicos (art. 92, parágrafo único).
- Regime inicial mais gravoso que o da quantidade de pena (Súmulas 718 e 719/STF).
- Recusa da substituição por restritivas e do sursis.
- Aumento acima do mínimo por mais de uma majorante (Súmula 443/STJ).
- Exame criminológico para progressão (Súmula Vinculante 26).
- Perda alargada (art. 91-A, §4º).